

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1632/2532

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
นางทวงรัตน์ วงศ์สวาท

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 201, มาตรา 203

ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยพร้อมกันในนัดแรก โดยทนายโจทก์และทนายจำเลยทราบวันนัดแล้ว ครั้นถึงวันนัดฝ่ายโจทก์ไม่มาศาล ส่วนทนายจำเลยมาศาล ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 วรรคแรก โจทก์จะขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ ทั้งกรณีอาจเป็นเพราะโจทก์บันทึกวันนัดของศาลผิดพลาดไปเอง มิใช่เรื่องที่โจทก์ไม่ทราบกำหนดวันนัดสืบพยานตามมาตรา 203 ที่จะเพิกถอนคำสั่งนั้นได้ จึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนคำร้องของโจทก์ที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดี

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยให้การต่อสู้คดีในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก โจทก์และจำเลยขอเลื่อนการสืบพยาน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๙ เวลา ๙ นาฬิกา ทนายโจทก์และทนายจำเลยทราบวันนัดแล้วโดยลงลายมือชื่อไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๙ ครั้นถึงวันนัดคือวันที่ ๑๙

กันยายน ๒๕๒๙ ฝ่ายโจทก์ไม่มาศาลส่วนทนายจำเลยมาศาลและแถลงว่า โจทก์
ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องขอให้ศาลสั่งว่าโจทก์ขาดนัด
พิจารณา ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบ
ความ ต่อมาวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๙ โจทก์และจำเลยยื่นคำร้องร่วมกัน โดยโจทก์
อ้างว่าโจทก์เข้าใจผิดว่าวันนัดสืบพยานโจทก์เป็นวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๙ โจทก์
มิได้ตั้งใจขาดนัดพิจารณาโจทก์และจำเลยขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีเพื่อ
โจทก์และจำเลยจะได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ต่อมาวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์เข้าใจผิดว่าวันนัดสืบ
พยานโจทก์เป็นวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๙ เวลา ๖ นาฬิกา โจทก์มิได้ตั้งใจขาดนัด
พิจารณา โจทก์และจำเลยได้ตกลงนัดสืบพยานโจทก์วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๙ เวลา
๙ นาฬิกา อันเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ที่แท้จริง ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง
จำหน่ายคดีเพื่อโจทก์และจำเลยจะได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์และจำเลยได้ตกลงกันขอนัดสืบพยาน
โจทก์และพยานจำเลยในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๙ เวลา ๙ นาฬิกา แต่เจ้าหน้าที่ศาล
พิมพ์รายงานกระบวนการพิจารณาผิดพลาดไปเป็นวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๙ โจทก์และ

จำเลยได้หักท้วงแล้ว เจ้าหน้าที่รับว่าจะเรียนศาลเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องตามที่โจทก์
จำเลยตกลงนัดกันนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เพ่งอ้างขึ้นมาลอย ๆ ในชั้นฎีกาทั้งจำ
เลยก็แก้ฎีกาว่าฝ่ายจำเลยมิได้ตกลงกับโจทก์ดังที่โจทก์อ้าง เจ้าหน้าที่ศาลพิมพ์วัน
นัดถูกต้องแล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังดังที่โจทก์ฎีกา ทั้งฝ่ายจำเลยก็มาศาลถูก
ต้องตามวันนัดในรายงานกระบวนการพิจารณา จึงเชื่อไม่ได้ว่าศาลได้นัดพิจารณาในวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๒๙ เวลา ๙ นาฬิกา แต่มีการพิมพ์รายงานกระบวนการพิจารณาผิด
พลาดกรณีอาจเป็นเพราะว่าโจทก์บันทึกวันนัดของศาลผิดพลาดไปเอง จึงมิใช่เรื่องที่
โจทก์ไม่ทราบกำหนดวันนัดสืบพยานตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา ๒๐๓ แต่เป็นกรณีที่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๒๐๑ วรรคแรก การที่
ศาลชั้นต้นสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและสั่งจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความจึงชอบ
แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งนั้นทั้งโจทก์ก็จะมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ ดัง
นั้นศาลชั้นต้นจึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนคำร้องของโจทก์เพราะไม่เป็นประโยชน์แก่คดีอย่าง
ใด

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-เคียง บุญเพิ่ม)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา -

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ กิจสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น